

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

แพลตฟอร์ม Data Exchange Gateway (Data Portal)

ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล

เรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ถ่ายทอดชีวิต ผ่านรูปแบบ Learn to Earn

1. บทนำและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกว่า “คำประกาศ”) อธิบายวิธีที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เรียกว่า “สำนักงาน” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แพลตฟอร์ม Data Exchange Gateway (เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประมวลผลข้อมูลบัญชี การให้บริการแพลตฟอร์ม การบริหารสิทธิ์ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สำนักงานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่ชุดข้อมูลหนึ่งมีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูลอาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลในชุดข้อมูลนั้น และอาจมีประกาศหรือเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ผู้ใช้ควรอ่านประกาศและเงื่อนไขของชุดข้อมูลก่อน ขอเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามบทบาทและบริการที่ท่านใช้ โดยอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อ: ชื่อผู้ใช้ อีเมล ชื่อ นามสกุล หน่วยงานหรือองค์กร บทบาท สถานะบัญชี และข้อมูลที่ท่านให้ผ่านการสมัครสมาชิกหรือการจัดการโปรไฟล์ รหัสผ่านจะได้รับการคุ้มครองด้วยวิธีทางเทคนิคที่เหมาะสม และไม่แสดงให้ผู้ดูแลระบบเห็นเป็นข้อความปกติ

2.2 ข้อมูลการขอสิทธิ์และการใช้บริการ: รายละเอียดคำขอเข้าถึงชุดข้อมูลหรือ API วัตถุประสงค์ ขอบเขตสิทธิ์ สถานะการอนุมัติ ชุดข้อมูลหรือ API ที่เกี่ยวข้อง วันที่ลงทะเบียน วันที่อนุมัติ และการตั้งค่าการแจ้งเตือน

2.3 ข้อมูลการใช้งานและบันทึกเหตุการณ์: ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ การเปลี่ยนแปลงบัญชี การจัดการชุดข้อมูลหรือ API การเรียกใช้บริการ ความพยายามเข้าถึง และบันทึกการดำเนินการอื่นในระบบ เพื่อการตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัย

2.4 ข้อมูลที่อยู่ในชุดข้อมูลหรือเอกสารที่นำเข้า: ข้อมูลติดต่อของผู้ประสานงาน เจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ปรากฏในไฟล์ ชุดข้อมูล Metadata หรือ Data Dictionary ที่ผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน นำเข้าสู่แพลตฟอร์ม หากมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

2.5 ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ อีเมล หน่วยงาน และรายละเอียดคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ท่านส่งผ่านช่องทางติดต่อหรือขอรับการสนับสนุน

แพลตฟอร์มไม่ได้กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวและขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการนำข้อมูล อ่อนไหวเข้าสู่แพลตฟอร์ม เว้นแต่จำเป็น มีฐานกฎหมาย และมีมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายและเงื่อนไขของเจ้าของข้อมูลแล้ว

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่อไปนี้

- 3.1 จากท่านโดยตรงเมื่อสมัครสมาชิก กรอกหรือแก้ไขข้อมูล ส่งคำขอใช้ข้อมูลติดต่อเราหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม
- 3.2 จากผู้ดูแลระบบ หน่วยงานหรือองค์กรของท่าน เมื่อมีการสร้างบัญชี กำหนดบทบาท หรืออนุมัติสิทธิ์แทนท่าน
- 3.3 จากเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล เมื่อมีการเชื่อมโยง นำเข้า หรือปรับปรุงชุดข้อมูลตามข้อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 จากการทำงานของระบบ เช่น บันทึกการเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้ API และบันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้โดยอาศัยฐานกฎหมายที่เหมาะสมตามแต่กรณี เช่น การปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจอรัฐ การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาหรือคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความยินยอม

- 4.1 เพื่อสร้างและบริหารบัญชี ยืนยันตัวตน จัดการบทบาท และให้บริการตามที่ท่านร้องขอ
- 4.2 เพื่อรับ พิจารณา อนุมัติ ปฏิเสธ ทบทวน หรือเพิกถอนคำขอเข้าถึงชุดข้อมูลและ API ตามนโยบายของเจ้าของข้อมูล
- 4.3 เพื่อจัดทำ Data Catalog, Metadata, Data Dictionary และจัดการวงจรชีวิตของชุดข้อมูลหรือ API
- 4.4 เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัย การใช้บริการโดยมิชอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- 4.5 เพื่อจัดทำสถิติ รายงาน และ Dashboard เกี่ยวกับการใช้งาน การขอสิทธิ์ หรือประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
- 4.6 เพื่อติดต่อ แจ้งผลการสมัครหรือคำขอ แจ้งเหตุด้านระบบ ตอบข้อซักถาม และดำเนินการตามคำร้องของท่าน
- 4.7 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ และการตรวจสอบที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่ผู้รับข้อมูลต่อไปนี้

5.1 เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเข้าถึงตามบทบาทและหลักความจำเป็น

5.2 เจ้าของข้อมูล หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล หรือผู้มีอำนาจอนุมัติสิทธิ์ เพื่อพิจารณาและกำกับการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือ API

5.3 ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือผู้ให้บริการสนับสนุนอื่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาหรือคำสั่งของเรา

5.4 ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตามคำขอและเงื่อนไขของชุดข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อท่านเป็นผู้เผยแพร่หรือระบุให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5.6 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เมื่อมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูล

5.7 เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หรือฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือกฎหมายอนุญาต

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

หากมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนการโอนตามความจำเป็น

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ การให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การตรวจสอบสิทธิ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพิจารณาลักษณะของข้อมูลและข้อกำหนดของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ

7.1 ข้อมูลบัญชีและข้อมูลการติดต่อ: ตลอดระยะเวลาที่บัญชียังใช้งาน หรือเท่าที่จำเป็นต่อการจัดการบัญชี และการติดต่อหลังบัญชีสิ้นสุด

7.2 ข้อมูลคำขออนุญาตและสิทธิ์เข้าถึง: ตลอดอายุสิทธิ์และเท่าที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง หรือการจัดการข้อพิพาท

7.3 บันทึกเหตุการณ์และข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย: ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การตรวจสอบ และข้อกำหนดตามกฎหมาย

7.4 ข้อมูลในชุดข้อมูลที่น่าสนใจ: ตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการให้บริการ และเงื่อนไขที่เจ้าของข้อมูลหรือกฎหมายกำหนด

7.5 เมื่อหมดความจำเป็น เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้นานกว่า

8. คู่ค้าและเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

แพลตฟอร์มอาจใช้คู่ค้า โทเคน หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตน การคงสถานะการใช้งาน ความปลอดภัย และการทำงานของระบบ หากมีการใช้คู่ค้าหรือเทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะจัดให้มีประกาศหรือกลไกที่เหมาะสมตามกฎหมาย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูล ขอรับหรือโอนย้ายข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล คัดค้านการประมวลผล ถอนความยินยอม และร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ

ท่านสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิผ่านช่องทางติดต่อในข้อ 12 เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนหรือพิจารณาคำขอตามกฎหมาย หากข้อมูลเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลของ หน่วยงานอื่น เราอาจประสานหรือส่งคำขอไปยังเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

10. ผลของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางรายการเป็นข้อมูลจำเป็นต่อการสมัครสมาชิก การยืนยันตัวตน การอนุมัติสิทธิ์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็น เราอาจไม่สามารถสร้างบัญชี พิจารณาคำขอ หรือให้บริการบางส่วนแก่ท่านได้

11. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการและเทคนิคที่เหมาะสมกับความเสี่ยง เช่น การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลแบบ Public/Private การคุ้มครองรหัสผ่าน การบันทึกและติดตามเหตุการณ์ การตรวจสอบสิทธิ์การใช้ API และการทบทวนการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. ช่องทางติดต่อและการใช้สิทธิ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำประกาศนี้ ต้องการใช้สิทธิ หรือประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 3 และ 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารซี) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2142 1202 | อีเมล saraban@bde.go.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO): โทรศัพท์ 0 2142 1202 | อีเมล saraban@bde.go.th

13. การปรับปรุงคำประกาศ

เราอาจปรับปรุงคำประกาศนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการ การประมวลผลข้อมูล หรือกฎหมาย โดยจะเผยแพร่คำประกาศฉบับปรับปรุงพร้อมวันที่มีผลบังคับใช้ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่เหมาะสม